



COPIA

CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° 94 del 03/03/2022
Determinazione del Settore Finanziario n° 21 del 03/03/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA (MTR-2)

CIG Z173576912

L'anno **Duemilaventidue** addì **tre** Del mese di **marzo**
Alle ore **12,30**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- ☐ il decreto del Presidente N. 4 del 28.05.2020 con il quale sono stati attribuiti allo scrivente le funzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- ☐ il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- ☐ il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- ☐ il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ☐ la Legge Regionale n. 20/2008 art. 15 comma 5;
- ☐ lo Statuto Comunale;

Premesso che

- ☐ L'ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti ;
- ☐ I Comuni hanno l'obbligo di approvare le tariffe TARI sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) le cui componenti di costo devono essere calcolate adottando il cosiddetto metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) che si realizza a seguito di una serie di attività che necessitano di competenza specialistica in materia;
- ☐ A seguito di approvazione il PEF deve essere trasmesso dall'Ente Comune all'ARERA che a seguito di verifica con esito positivo sulla congruenza e regolarità sui dati, sugli atti e sulla documentazione ricevuta approva le tariffe TARI;
- ☐ Per la redazione del PEF necessitano competenze tecniche e specialistiche di cui l'ufficio tributi del Comune non dispone;
- ☐ E' stato richiesto apposito preventivo alla IOPA Srls, società di fiducia e che ha già espletato con professionalità il servizio per l'esercizio decorso;
- ☐ Tale costo sarà inserito nei suddetti PEF TARI a titolo di costo amministrativo del servizio e dunque trattenuto dal Comune in sede di incasso del tributo;

Attesa l'urgenza di procedere all'immediato acquisto di quanto sopra specificato, al fine di consentire l'ordinaria attività dell'ufficio tributi;

Richiamato l'art.32, comma2, del D. Lgs.18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 92, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente secondo le disposizioni delle vigenti norme in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.lgs. n.50/2016;

Dato atto, altresì, che l'art. 37, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Visto che la IOPA srls, società di supporto alla pubblica amministrazione, con preventivo acquisito agli atti dell'Ente n. Prot. 1143/22, ha proposto un servizio di assistenza Tecnico-Specialistica per la predisposizione del PEF con metodo MTR-2 ARERA ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, per un importo di € 1.760,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, all'assegnazione del servizio di assistenza Tecnico-Specialistica per la predisposizione del PEF con metodo MTR-2 ARERA ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, individuando la IOPA Srls, quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto;

Acquisito agli atti dell'ente la certificazione di regolarità contributiva;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di affidare il servizio relativo alla predisposizione del piano economico finanziario tari 2022 secondo il metodo tariffario arera (mtr-2) alla IOPA Srls società di supporto alla pubblica amministrazione;
- 3) di impegnare a favore della IOPA Srls – l'importo complessivo di € 2.147,2 incluso d'IVA di legge al capitolo 587 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;
- 4) di prendere atto che il costo del servizio sarà trattenuto in sede di incasso del tributo a titolo di costo amministrativo ricompreso nei PEF degli enti interessati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore
F.TO(Dott. Pasquale MUCCARI)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n° 94 Del 03/03/2022 Si appone il visto per la regolarità contabile
Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno N. 59/22 a valere
sull'intervento 0903103 del bilancio 2022 in corso di formazione.
Del bilancio.

Squillace, li

Il Responsabile del Settore
F.TO (Dott. Pasquale MUCCARI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è
stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile del Settore
(Dott. Pasquale MUCCARI)

